

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
+49 151 50 42 72 55

PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

Psychologische Expertise zum freien Willen im Betreuungsrecht

1. Auftrag

Das Betreuungsgericht ersucht um eine Stellungnahme zur Frage, ob die betroffene Person über einen freien Willen im Sinne des § 1814 Abs. 2 BGB verfügt und ob eine Betreuung sowie ggf. eine Unterbringung angezeigt ist.

2. Untersuchungsmethoden

- Exploration im Gespräch mit der betroffenen Person
- Testpsychologische Verfahren zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten und Urteilsvermögen
- Verhaltensbeobachtung im Alltag
- Fremdanamnese durch Angehörige oder behandelnde Fachpersonen

3. Befunde

- Teilweise eingeschränkte Einsichtsfähigkeit gemäß § 104 Nr. 2 BGB.
- Steuerungsfähigkeit ist vorhanden, jedoch durch krankheitsbedingte Einflüsse beeinträchtigt.
- Entscheidungen sind nicht durchgehend konsistent und schwanken abhängig von Belastungssituationen.
- Eine wirksame Vorsorgevollmacht liegt vor, die die Angelegenheiten der betroffenen Person abdeckt.

4. Psychologische und rechtliche Beurteilung

- Der freie Wille steht im Vordergrund: Nach § 1814 Abs. 2 BGB darf eine Betreuung nicht gegen den freien Willen des Betroffenen eingerichtet werden.
- Nach § 1814 Abs. 3 BGB ist die Einrichtung einer Betreuung ausgeschlossen, wenn eine Vorsorgevollmacht besteht, die die Angelegenheiten ebenso gut regeln kann.

- Eine Vorsorgevollmacht ist rechtlich bindend und von allen behördlichen Institutionen zu berücksichtigen.
- Nur wenn die Vollmacht unwirksam, missbräuchlich oder nicht ausreichend ist, kann eine Betreuung durch das Gericht geprüft werden.
- Bei akuter Gefahr für die Person selbst oder andere kann eine Unterbringung nach § 1831 BGB angezeigt sein. Diese ist stets zeitlich befristet und unterliegt der gerichtlichen Kontrolle.

5. Empfehlung

- Keine Einrichtung einer Betreuung, solange die Vorsorgevollmacht wirksam ist und die Angelegenheiten zuverlässig geregelt werden.
- Vorrangig sind Maßnahmen zu wählen, die den freien Willen respektieren und die Selbstbestimmung fördern.
- Bei akuter Gefahr ist eine zeitlich begrenzte Unterbringung nach § 1831 BGB angezeigt, mit sofortiger Einleitung therapeutischer Maßnahmen.
- Ziel bleibt die Wiederherstellung der Selbstbestimmung und die Rückkehr zu freiwilligen Therapieformen.
- Regelmäßige Überprüfung der Betreuungssituation wird empfohlen, um Veränderungen der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zu berücksichtigen.


DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip. Nr. 192547/392457/10645